

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2131/2531

บริษัทไทยยูนิค จำกัด

โจทก์

นางลำยอง โง่วลิพัฒน์ หรือนางสาวลำยอง

ลิสสิงห์ กับพวก

จำเลย

นางสมมูล โง่วลิพัฒน์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮ่า หมายเลขทะเบียน 4ง-8216 กรุงเทพมหานคร ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคา 15,000 บาทและให้ร่วมกันชำระเงิน 1,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีในต้นเงิน 1,800 บาท นับแต่วันฟ้อง (27 พฤศจิกายน 2527) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84,88)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 70,72)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาไม่อนุญาต ให้ยก
คำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาไม่อนุญาต ให้ยก
คำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>